

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1064/2531

นาย สรรอง สิทธิ แพทย์
นาย ณรงค์ เหล่าลดา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 329

ข้อความที่กล่าวจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ ต้องพิเคราะห์ถึงความรู้สึกของวิญญูชนทั่ว ๆ ไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อความที่กล่าวนั้นถึงขั้นที่ทำให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทน่าจะเสียชื่อเสียง ถูกบุคคลอื่นดูหมิ่นเกลียดชังหรือไม่ ไม่ใช่พิจารณาตามความรู้สึกของผู้ถูกหมิ่นประมาทแต่ฝ่ายเดียวการที่จำเลยเบิกความเป็นพยานไปตามที่ทนายความซักถามว่า โจทก์ไม่ค่อยทำหน้าที่ธนาคารได้ ลงโทษตัดเงินเดือนโจทก์ 10 เปอร์เซ็นต์ ฐานไม่ค่อยมาทำงาน ซึ่งโจทก์ก็รับว่าเป็นความจริงเพียงแต่เลี้ยงไปว่าถูกลงโทษฐานออกไปนอกสถานที่นั้น จำเลยมีเจตนาจะให้ความจริงต่อศาลในการพิจารณาคดี มิได้มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งใส่ความโจทก์ให้ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยเบิกความว่าโจทก์เป็นหัวหน้าแผนกประจำธนาคารนั้น โจทก์จะมีตำแหน่งที่แท้จริงเป็นหัวหน้าแผนกประจำกองหรือหัวหน้าแผนกประจำธนาคาร วิญญูชนทั่วไปได้ยินได้ฟังแล้วหามีความเข้าใจในข้อแตกต่างของความหมายแห่งถ้อยคำของตำแหน่งหน้าที่ทั้งสองไม่ ผู้ได้ยินได้ฟังก็ไม่ถือหรือเข้าใจว่าโจทก์เป็นคนไม่ดีอันเป็นการใส่ความ คำเบิกความของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

ศาลได้สวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อความที่จำเลยกล่าวจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ ต้องพิเคราะห์ถึงความรู้สึกของวิญญูชนทั่ว ๆ ไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ข้อความที่กล่าวมานั้นถึงขั้นที่ทำให้โจทก์น่าจะเสียชื่อเสียง ถูกบุคคลอื่นดูหมิ่นเกลียดชังหรือไม่ ไม่ใช่พิจารณาตามความรู้สึกของผู้ถูกหมิ่นประมาทแต่ฝ่ายเดียว การที่จำเลยเบิกความไปตามที่ทนายความซักถามว่า โจทก์ไม่ค่อยทำหน้าที่ ธนาคารได้ลงโทษตัดเงินเดือนโจทก์ 10 เปอร์เซ็นต์ฐานไม่ค่อยมาทำงานซึ่งโจทก์ก็รับว่าเป็นความจริงเพียงแต่เสี่ยงไปว่าถูกลงโทษฐานออกไปนอกสถานที่นั้น เห็นว่า จำเลยมีเจตนาจะให้ความจริงต่อศาลในการพิจารณาคดีอาญาดังกล่าว มิได้มีเจตนาที่จะแกล้งใส่ความโจทก์ให้ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยเบิกความว่าโจทก์เป็นหัวหน้าแผนกประจำธนาคารนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์จะมีตำแหน่งที่แท้จริงเป็นหัวหน้าแผนกประจำกองหรือหัวหน้าแผนกประจำธนาคาร วิญญูชนทั่วไปได้ยินได้ฟังแล้วหามีความเข้าใจในข้อแตกต่างของความหมายแห่งถ้อยคำของตำแหน่งหน้าที่ทั้งสองไม่ ที่จำเลยเบิกความว่าโจทก์เป็นหัวหน้าแผนกประจำธนาคาร ผู้ได้ยินได้ฟังก็ไม่ถือหรือเข้าใจว่าโจทก์เป็นคนไม่ดีอันเป็นการใส่ความคำเบิกความของจำเลยดังกล่าวมาแล้วจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์เข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะตีความว่าถ้าพยานตอบคำถามของทนายความแล้วแม้จะพูดใส่ความใคร

ก็ไม่มีคามผิดฐานหมิ่นประมาทนั้น เห็นว่าแท้ที่จริงศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเพียงว่า ข้อความตามที่โจทก์อ้างว่าใส่ความโจทก์นั้น เป็นข้อความที่จำเลยตอบคำถามของ ทนายโจทก์และจำเลย เป็นการตอบไปตามประเด็นที่คู่ความซักถามตามหน้าที่ของ พยาน ทั้งข้อความที่จำเลยเบิกความดังกล่าว ก็ไม่มีความร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้ ผู้ฟังเข้าใจว่าโจทก์เป็น คนมีความประพฤติไม่ดีจนถูกลงโทษ อันจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่มีข้อความตอนใดที่ได้วินิจฉัยว่า ถ้าพยานตอบคำถามของทนายความแล้วแม้จะพูดใส่ความใครก็ไม่มี ความผิดฐานหมิ่นประมาทดังฎีกาโจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้ยกฟ้อง โจทก์มานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายืน.

(วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ